

1500730-44.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 Os crimes de roubo majorado e resistência

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Wesley Santos Oliveira, imputando-lhe a prática do delito previsto nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), e 329, caput, do CP. A materialidade e a autoria são comprovadas pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500730-44.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500730-44.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344202/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 22017707 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2344202 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Wesley Santos Oliveira, imputando-lhe a prática do delito previsto nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), e 329, caput, do CP.

Narrou a peça acusatória (fls. 97-102) que:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 07h30, na Via das Palmas, 39, Pinhal, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP, WESLEY SANTOS OLIVEIRA, qualificado às fls. 18, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a caminhonete GM/S10 Rodeio D, cor prata, placas EQZ0855-São Paulo/SP, de propriedade de GENESSY LUIZ VIEIRA.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima, WESLEY SANTOS

OLIVEIRA, qualificado às fls. 18, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens de propriedade de JODILSON RAMOS DE QUEIROZ.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, WESLEY SANTOS OLIVEIRA, qualificado às fls. 18, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ao guarda municipal SERGIO REIS DOS SANTOS, funcionário público competente para executá-lo.

Segundo o apurado, o denunciado, juntamente com outros dois comparsas, todos com os rostos cobertos com capuz e portando o simulacro de arma de fogo, entraram na chácara da vítima Genessy pelo terreno vizinho, abordando-o no quintal e exigindo a entrega da chave do carro.

A vítima Genessy informou que a chave estava dentro de casa, sendo que, então, foram até o quarto dela buscar.

Em seguida, os roubadores exigiram que a vítima Genessy abrisse o portão, momento em que se evadiram do local conduzindo o veículo subtraído.

Na sequência, os roubadores entraram na casa da vítima Jodilson, abordando-o e exigindo a entrega de bens.

Enquanto dois roubadores começaram a pegar pertences da casa, como celulares, micro-ondas, cafeteria, televisor, roupas, o outro ficou com a vítima Jodilson, batendo com a arma na cabeça dele.

Ocorre que, durante a ação delitiva, a funcionária da residência de Jodilson, Nice, chegou para trabalhar, percebeu o que estava acontecendo, saiu sem ser notada pelos roubadores e acionou a Guarda Municipal.

Ao perceberem a chegada de viatura, os roubadores saíram rapidamente do local, pulando a janela e muro dos fundos da residência.

Os guardas municipais notaram a presença dos três roubadores dentro da chácara e fizeram um cerco.

No entanto, os dois indivíduos não identificados conseguiram fugir pelo matagal e, durante a fuga, efetuaram disparos de armas de fogo contra a equipe da guarda municipal.

O denunciado, por sua vez, tomou o veículo subtraído da chácara vizinha, furou o bloqueio, tentou atropelar o guarda municipal Sérgio Reis dos Santos, e empreendeu fuga pela Rodovia Dom Gabriel, em alguns trechos na contramão, colocando em risco a vida de terceiros e resistindo à prisão.

Após acompanhamento junto com a equipe da Polícia Militar, o denunciado foi detido e preso em flagrante delito na cidade de Itupeva, inclusive com objetos pessoais da vítima Jodilson, além do veículo da vítima Genessy, que lhe foi devolvido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de entrega de fls. 12.

Em decisão de fls. 103-104 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 120-122.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 125-126).

Realizado o ato, foi (foram): [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogados os réus.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Alegações finais do Ministério Público orais e do acusado às fls. 154-166.

Vieram conclusos.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 Os crimes de roubo majorado e resistência

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Wesley Santos Oliveira, imputando-lhe a prática do delito previsto nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), e 329, caput, do CP.

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] auto de exibição e apreensão (fls. 13-14); e [b] depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, em audiência, a vítima Jodilson Ramos de Queiroz afirmou que ao

acordar, estava habitualmente com a janela aberta, sem grande, com a cama arrumada e vai fazer o café; quando estava fazendo o café, adentraram na residência muito rapidamente 3 (três) elementos, usando calça jeans, jaqueta e capuz; os três estavam armados; foram em direção do depoente, já com palavra de ordens e palavrões; de imediato colocaram deitado no chão da sala, de bruços, impedindo de falar algo ou olhar para os lados; começaram a agredir, pedindo cartão; pegaram todas as chaves da casa; estava deitado na posição e um ficou com a arma na cabeça e foram direto na carteira; pegaram os cartões de crédito, de banco, celulares e foram nos aplicativos, pedindo senha para fazer o pix; obrigaram a entrar na conta e fazer transferência digital; mostrou que tinha apenas R\$ 97,00; eles se distraíram um pouco; isso era no Itaú; havia outros aplicativos e começaram a falar que iriam cortar os dedos, porque falou que não lembrava das senhas; falaram que iriam cortar os dedos e um deles falou “pega lá a faca” para cortar os dedos; nisso perguntavam se morava sozinho e se chegaria alguém, e diziam que se a polícia chegasse o depoente iria morrer; não estava vendo nada do que acontecia com os demais; indicou que chegaria a empregada, que faz faxina; falaram que iriam amarrá-la e deixar os dois amordaçados, e que iriam levar tudo; falou que a camionete tinha rastreador, e disseram que iriam abandonar; enquanto isso acontecia, o que estava com o depoente, perguntou da porta lateral, se estava aberta; disse que estava aberta, mas que não sabia; até então não tinha ideia por onde eles tinham entrado e perguntou se não tinham sido eles; o depoente falou que tinha saído já; na verdade, a empregada chegou, abriu a porta lateral, entrou na casa, viu eles com a arma, saiu correndo e acionou o alarme sem querer; o controle disparou o alarme, e eles começaram a gritar e ficaram malucos; o depoente disse não saber desarmar na central, aí eles trouxeram o controle; tudo isso durou cerca de 30 (trinta) minutos; de repente eles abandonaram e saíram correndo; a empregada foi para o centro de recuperação na frente e chamaram a polícia e a guarda metropolitana; o pessoal chegou muito rapidamente e eles ouviram; o depoente não viu quando a polícia gritou lá de fora; foi daí que deixaram o depoente nessa condição; aí que viu que tinham colocado tudo em cima das camas, e iriam levar tudo, até micro-ondas e televisão; levaram perfumes, celulares, cartões, joias; tudo que podiam levar no bolso; demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo; saiu pela rua, pulou para o muro do vizinho e lá viu que tinha um deles, do mesmo lado do muro; continuei dentro do muro do vizinho, porque ele estava distante; saiu em direção à rua e pulou para o outro lado, saiu para fora do muro e a polícia chegou; levaram todas as chaves; a polícia levou até à delegacia de Cabreúva, para fazer o B.O., e quando chegou lá, o elemento que estava com o depoente no chão (presume isso porque as polícias pegaram os cartões), também estava; ele saiu pulando os muros pelos fundos, foi até a residência do Genessy, pegou a camionete dele, saiu em fuga; tiveram sorte que o helicóptero da polícia foi acionado e tudo foi imediato; saiu na captura dele até o local onde ele abandonou a camionete do Genessy; depois foram informado que já tinham encontrado a camionete; quando chegaram na delegacia, ele já estava lá; à tarde foram ver a camionete, indo junto com o Genessy; o depoente foi junto, na esperança de que os bens estivessem lá, porém não estavam; ele abandonou a camionete na casa de uma senhora; no mesmo dia a perícia passou lá e na camionete; eles foram muito agressivos; não houve agressão física, apenas verbal; física era mais na ameaça, batendo na cabeça e dizendo “você quer morrer?”; a estratégia era manter o mais lúcido possível, querendo inclusive amordaçar; deram chutes e tapas, mas nada muito violento, só mais a ameaça; está traumatizado até hoje; teve muita sorte no dia, porque era uma quarta-feira e a filha era para estar junto desde segunda-feira, e não estava porque estava com gripe muito forte; teve muita sorte de ela não estar, porque acha que eles teriam matado; eles deixaram a casa muito desarrumada; saiu de casa e quando conseguiu fazer as chaves dos carros era por meia noite; foi para São Paulo e ficou em São Paulo desde então; aquela casa vive fechada o tempo todo e deixou a casa para aluguel; não quer mais ficar ali; o trauma é imenso e perdeu o prazer de ficar lá, que era o local dos sonhos; não fez tratamento, mas acredita que precisará; não trabalha mais em home office; eles estavam em busca do dinheiro de uma venda do depoente, que é corretor de imóveis; eles falaram que estavam tentando entrar há

dois dias na casa, mas sabiam que tinha alarme e esperaram o depoente abrir para entrar; falaram que estavam desde as 2h00min esperando o depoente abrir a casa; a vida mudou completamente desde o dia do ocorrido; não ouviu troca de tiros; eles tinham em torno de 25 e 30 anos, com a mesma altura (cerca de 1,70 a 1,80), magros e morenos; como eles estavam muito protegidos, acredita que não consegue fazer o reconhecimento, até porque não os olhou; não viu se eram as mesmas roupas, só sabe que com ele foram apreendidos os cartões; tem seguro na residência e recebeu um valor; certas coisas eles não cobrem; joias e as chaves dos veículos não cobriram; celulares cobriram com depreciação; o prejuízo mesmo, desconsiderando o que o seguro cobriu, não chega a R\$ 10.000,00; na casa tem alarmes e câmeras, e de imediato quebraram ambos; a casa do Genessy não é do lado da do depoente; viu somente um deles quando estava nessa casa; não viu ele sair com a camionete do Genessy; primeiro agiram na chácara do depoente e depois foram na do Genessy; só foram lá na fuga; pegou o carro do Genessy para fugir da polícia; ficou sabendo do Sanderio na delegacia e depois pela imprensa; e entre o fato e chegar na delegacia foi tudo meio imediato.

Sérgio Reis da Silva salientou que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência; chegando ao local viram pulando muro, fugindo pelos fundos; junto com a viatura estava a guarda municipal, pelo lado de baixo; ficou sabendo que houve o acompanhamento com uma S10 prata; seguiram no apoio assim que souberam; viatura fizeram cerco na chácara, mas nada mais foi encontrado; não presenciou troca de tiros; não consegue afirmar que o preso era quem estava pulando o muro, pois viu apenas de costas; acompanhou a perseguição até a hora que ele chegou em Itupeva, bateu em um portão de uma residência e correu para outra, que segundo a guarnição era de uma namorada dele; e a viatura do depoente estava um pouco distante, então não foi possível visualizar a troca de tiros.

Já a vítima Genessy Luiz Vieira aduziu que era mais ou menos entre 8h00min e 8h15min da manhã; estava no quintal da chácara onde mora; tinha acabado de alimentar animais e prender cachorros e estava voltando para casa; ao lado da chácara tem um terreno vazio com uma entrada; percebeu um dos cachorros latir e foi ver o que era, na direção do terreno; viu uma pessoa vindo em direção, de máscara e com capuz, de casaco preto; quando compreendeu a situação e viu que estava no terreno, correndo, apontando uma arma e disse que não queria nada, só o carro; pediu a chave do carro; disse que estava dentro da casa; a pessoa falou que não faria nada, que só queria a chave do carro; entrou pela área de serviço na casa; mulher estava na cozinha e disse para ficar tranquila; foi até o quarto, entregou para ele; ele fez o depoente sair de novo e abrir o portão; abriu o portão e ele correu para o carro; queria se ver livre da situação o mais rápido possível; ele saiu e daí só encontraram o carro mais tarde; viu somente um indivíduo; depois, pelas câmeras, viu outros passando direto; esse indivíduo era um retardatário; tinham 3 (três) indivíduos e eles desceram até o fundo do terreno, entraram na chácara por baixo e pularam o muro para fora; viram na câmera depois esses dois indivíduos se evadindo; depois até soube que a arma não era de verdade, mas na hora não sabia; não tem condições de fazer reconhecimento em razão da máscara no rosto e o depoente estava muito tenso; além disso, ele ficou sempre nas costas; não foi agressivo com o depoente, a não ser da situação em si; não teve agressão física ou psicológica; desde o início ele falou que não faria nada; a mulher estava com o celular na mão e ele não mostrou interesse; não ouviu tiros; o carro teve perda total porque levou muitos tiros; tinha seguro, mas não queria se desfazer do carro; na frente da casa não teve troca de tiros; e também não ouviu tiros.

Sérgio Reis dos Santos disse que estava entrando de serviço; houve ocorrência de três indivíduos armados em residência; na chegada cada um se evadiu para um local; se deparou com o Wesley depois de um tempo, quando o radiaram de uma tomada de camionete de roubo; outros indivíduos dispararam contra a guarnição; houve ordem de parada, não obedeceu e quase atropelou o depoente; seguiram no encalço e a PM auxiliou a prender em Itupeva; fez o acompanhamento da camionete; conseguiu manobrar a viatura; tinha umas duas ou três na frente, mas o depoente que deu seguimento; ele entrou em um trecho na contramão, sendo detido em Itupeva; os outros dois que fugiram foram seguidos pela guarda, porém não conseguiram

encontrar; nesse acompanhamento que houve disparo de arma de fogo; os que foram para o mato dispararam contra a guarnição; na hora da fuga do Wesley com a camionete ele tentou atropelar o depoente, ocorrendo disparos; foi a equipe que efetuou disparos em razão da conduta dele na direção; não pode falar com clareza acerca dos outros dois, apenas ouviu falarem no rádio "dispararam contra a equipe", e ficaram com cautela; conversou com o Wesley depois, e ele disse de uma quantia de R\$ 100.000,00 na residência; ele falou que foi convidado por dois rapazes do Município para fazer a empreitada; falou que estava fugindo para casa da namorada dele; e reconhece o Wesley como sendo a pessoa que foi abordada.

Interrogado, o réu Wesley Santos Oliveira gizou que da forma que foi narrada não aconteceram os fatos; o interrogado, com mais dois, pularam na chácara do Jodilson; na chácara entraram e começaram a pegar algumas coisas para levar embora; enquanto procuravam algumas coisas, um ficou com a vítima; notaram a presença de viatura para fora da chácara; em seguida pularam a janela; os dois correram em direção à mata; o interrogado pulou em outra chácara; avistou senhor no quintal e disse que só estava fugindo; foi no intuito de sair na rua de trás; viu a camionete e pediu a chave; falou que não queria mais nada; ele falou que a chave estava na casa e entraram; pegaram a chave e falou para ele abrir o portão; logo que ele abriu o portão, saiu e uma viatura deu ordem para parar; não parou e saiu acelerado para sair da região; a guarda fez alguns disparos e o depoente continuou atirando; preferiu ir até um local onde tinha mais pessoas para se entregar; a viatura da guarda parou no meio da rua e jogou em sentido acostamento; conseguiu passar e eles efetuaram mais disparos; continuou acelerando em sentido Itupeva; tinham mais algumas viaturas acompanhando, efetuando disparos; foi até chegar no bairro onde a namorada morava; desceu do carro e correu para dentro de casa; na sequência os policiais entraram e já pegaram o interrogado; como foi o outro parceiro que ficou com o Jodilson não consegue dizer se houve ameaça ou agressão; estavam separando vários objetos (televisão, etc) e colocaram no quarto; quando iam sair que a apareceu a viatura; todos estavam de simulacro; não houve disparos como indicado pelo policial; os únicos disparos foram da polícia contra o interrogado; não tentou jogar o carro em cima do policial; ele parou a viatura dele num canto da rua e sobrou um espaço, que é grande, então não jogou em cima do policial; desviou dele e passou pelo acostamento; e se fosse em sentido à viatura, teria sido pego ali mesmo.

Assim, vê-se do contexto dos autos que, efetivamente, na data dos fatos, o acusado, juntamente com outros dois comparsas e portando arma de fogo, realizaram o roubo de um veículo da vítima Genessy Luiz Vieira e, posteriormente, dirigiram-se à residência da vítima Jodilson para realizar o roubo de outros bens.

Verifica-se também que, após a inversão da posse dos bens subtraídos, os agentes de segurança pública chegaram no local e, nesse contexto, o réu resistiu à ordem policial emanada com violência mediante a utilização de veículo, tendo, entretanto, conseguido ser abordado e levado em custódia pelos agentes.

Nesse contexto, tem-se que o acusado praticou roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma, por duas vezes (já que atingiu dois patrimônios distintos) e, após a chegada dos agentes de segurança pública, resistiu à ordem legal mediante o emprego de violência, incidindo no disposto nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), e 329, caput, do CP.

Acerca das alegações da defesa, cabe destacar, por primeiro, que o acusado confessa a realização dos dois roubos. Com efeito, indica que realizou a primeira empreitada criminosa na companhia de parceiros, todos com simulacros de arma de fogo, bem como que solicitou o veículo no segundo momento para que pudesse fugir da polícia.

No mais, embora aduza que, em relação à resistência, não praticou qualquer ato de violência e de ameaça, não é o que se extrai do contexto dos fatos. Isso porque, segundo o depoimento do policial ouvido, no momento em que foi feito um cerco pela polícia o réu jogou o automóvel em sua direção, somente não o acertando porque conseguiu desviar a tempo.

Noutro vértice, ainda que um dos artefatos tenha sido apreendidos e que, efetivamente, esse fosse constatado como simulacro, porque não houve a apreensão dos demais, existentes com os comparsas, não é possível afastar a causa de aumento,

como pretende a defesa, na medida em que o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema é nesses termos.

Além disso, não é possível acolher a falta de comprovação da existência de mais de um agente. A uma porque a própria vítima do primeiro roubo efetuado assim indicou. A par disso, além dela, o acusado confessou em seu interrogatório de que realizou o crime na companhia de parceiros.

Por fim, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade do demandado em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.2 A dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] não há maus antecedentes a serem considerados (as condenações existentes na certidão servem como agravantes e os processos em curso não podem ser utilizados); [c] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [d] os motivos (as razões de sua prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [e] o comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva.

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Cabível a majoração, entretanto, em razão das circunstâncias (modo em que ocorreu, porquanto realizada uma verdadeira operação criminosa, em que o réu e seus comparsas primeiro fizeram estudo do local em que entrariam, para depois adentrar) e as consequências (situações advindas da prática, uma vez que a vítima indicou não ter conseguido voltar à sua vida normal, inclusive ficando visivelmente emocionada durante seu depoimento).

Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em: [a] 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada roubo; e [b] 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para a resistência.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a existência de agravantes de reincidência (autos ns. 0012148-67.2015.8.26.0309, fl. 50; e 0000151-27.2016.8.26.0544, fl. 50) e a ocorrência da atenuante da confissão espontânea.

Saliento que: [a] “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e [c] “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, compenso uma agravante com uma atenuante e majoro a pena em 1/6, fixando a pena provisória em: [a] 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada roubo; e [b] 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção para a resistência.

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco a inexistência de causas de diminuição de pena e a ocorrência das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo em relação ao roubo.

Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes, ensejando a pena de: [a] 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para cada roubo; e [b] 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção para a resistência.

Além disso, majoro em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma: [a] 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa para cada roubo; e [b] 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção para a resistência.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não alteraria o

regime inicial na hipótese.

Há concurso material (art. 69 do CP – prática de duas ou mais infrações por mais de uma ação ou omissão) entre as infrações criminais de roubo e resistência, sem a possibilidade de soma, entretanto, em razão das diferenças de espécies (detenção e reclusão).

No mais, há continuidade delitiva (art. 71 do CP – prática de duas ou mais infrações da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, consideradas como em continuidade em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) das infrações criminais de roubo, razão pela qual aplico a pena da mais grave, aumentada em 1/6 (um sexto) 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o fechado, em razão do montante da pena e da existência de reincidência (art. 33, § 2º, 'a', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); [b] "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e [c] "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão do montante da pena, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito (art. 44, inciso I, do CP) ou de realizar sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP).

2.3 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

2.4 A prisão preventiva

No mais, deve ser mantida a prisão preventiva dos réus, porquanto convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (*fumus commissi delicti*), risco de liberdade (*periculum libertatis*) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313, do CPP.

Quanto aos demais pressupostos, verifico que: [a] a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP); [b] há prova da ocorrência do fato típico, ilícito e culpável e da autoria do agente, conforme fundamentação desta sentença; e [c] presente o perigo de liberdade (*periculum libertatis*) e insuficientes as medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

Ademais, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública (preservação de situação de paz e sensação de segurança), mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, porque o réu possui ampla ficha criminosa, além da gravidade em concreto da prática.

Por fim, na hipótese em tela há equilíbrio entre os limites de excesso e insuficiência da medida, porquanto a prisão processual permite assegurar a adequada e razoável repressão da criminalidade, sem, entretanto, destruir o núcleo essencial de direitos fundamentais dos envolvidos.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal condeno o réu Wesley Santos Oliveira pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes e em continuidade delitiva), e 329, caput, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa e 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva

exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

Mantenho a prisão preventiva do acusado.

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.

Cabreuva, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA